

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES DE EDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA: ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO, SU APLICACIÓN Y LOS MECANISMOS DE REINSERCIÓN SOCIAL DURANTE EL PERIODO 2025-2026

*Crismaylin Rodríguez Fernández*¹

RESUMEN

Este ensayo analiza la responsabilidad penal de los menores de edad en la República Dominicana, régimen instituido por la Ley núm. 136-03, que consagra un sistema especializado fundamentado en la protección integral y el interés superior del adolescente. Se examina, en primer lugar, el marco jurídico que sustenta dicho régimen; en segundo lugar, su aplicación práctica durante el periodo 2025-2026; y, en tercer lugar, los principales desafíos institucionales que enfrenta el sistema de reinserción social. Se sostiene que, aunque el diseño normativo resulta formalmente garantista, su implementación evidencia limitaciones que comprometen la efectividad de las medidas socioeducativas. Se examina también la objeción según la cual dichas limitaciones responderían únicamente a problemas de gestión administrativa, concluyéndose que tal lectura resulta insuficiente frente a la evidencia analizada.

Palabras claves: RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL - LEY NÚM. 136-03 - REINSERCIÓN SOCIAL - INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

La responsabilidad penal de los menores de edad constituye uno de los temas más sensibles del derecho dominicano, pues conjuga la protección de los derechos de la niñez con la necesidad social de responder frente a conductas tipificadas como infracciones penales. Se entiende por adolescente en conflicto con la ley penal a la persona entre trece y dieciocho años a quien se atribuye la comisión de un hecho tipificado como delito, y por medidas socioeducativas al conjunto de sanciones —no privativas de libertad, salvo en los casos más graves— orientadas a la formación y reinserción del adolescente, y no a su castigo retributivo. En la República Dominicana, este régimen está regulado principalmente por la Ley núm. 136-03, que instituye un sistema especializado fundamentado en la protección integral y el interés superior del adolescente². La pertinencia de este análisis se acentúa por el debate público que persiste en el país sobre el tratamiento de los adolescentes vinculados a hechos delictivos y por las propuestas legislativas orientadas a modificar el régimen sancionador de la Ley núm. 136-03, lo que evidencia que la

¹República Dominicana, Ley núm. 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (7 de agosto de 2003), art. 1.

²Carlos Tiffer Sotomayor y Javier Llobet Rodríguez, Derecho Penal Juvenil (San José: ILANUD/DAAD, 2014), 45–60.

discusión sobre su eficacia dista de estar cerrada. Si bien esta norma establece un régimen orientado a la protección, el interés superior y la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal, persisten desafíos relacionados con la aplicación práctica de las medidas socioeducativas y con la efectividad de los mecanismos de reinserción social durante el periodo 2025-2026. De ahí surge la pregunta que orienta este ensayo: ¿cómo se aplica el sistema de responsabilidad penal en menores de edad y qué efectividad presentan los mecanismos de reinserción social durante ese periodo? En consecuencia, el objetivo general de este ensayo es analizar la responsabilidad penal de los menores de edad en la República Dominicana, con énfasis en tres ejes: el marco jurídico que la regula, su aplicación práctica durante 2025-2026 y los principales desafíos que enfrenta el sistema de reinserción social. Se sostiene como tesis que, si bien el marco normativo resulta formalmente garantista, su implementación durante ese periodo evidencia limitaciones institucionales que comprometen sus fines.

En cuanto al marco jurídico, este se estructura sobre la doctrina de la protección integral, que reconoce al adolescente como sujeto pleno de derechos y no como objeto de tutela estatal. Esto marca una ruptura con los antiguos modelos tutelares, en los que la condición del menor dependía de la discrecionalidad judicial³. Llobet Rodríguez sitúa el interés superior del niño como el eje articulador procedimental del sistema penal juvenil contemporáneo, en la medida en que orienta cada decisión judicial hacia la finalidad educativa del proceso⁴. Cillero Bruñol, por su parte, enfatiza su función de límite sustantivo a la discrecionalidad estatal, al exigir que toda medida que afecte al adolescente esté jurídicamente fundamentada⁵. Ambas lecturas, aunque parten de énfasis distintos —una de carácter procesal y otra de carácter garantista—, convergen en sostener que el interés superior no es una fórmula retórica, sino un estándar normativo que condiciona la validez de la actuación estatal. Frente a este modelo cabe reconocer que existen posturas, especialmente en el debate sobre seguridad ciudadana, que cuestionan la protección integral cuando el adolescente participa en delitos graves, por considerar que el enfoque educativo resultaría insuficiente frente a hechos de alta lesividad social. Esta objeción, sin embargo, pierde fuerza si se advierte que la propia Ley núm. 136-03 no equipara protección integral con impunidad: la norma distingue grupos etarios para diferenciar la intensidad de las sanciones aplicables y reserva la privación de libertad para los casos más graves, de modo que la severidad de la respuesta estatal ya varía según la entidad del hecho, sin necesidad de abandonar el paradigma garantista⁶. La Ley núm. 136-03 recoge estos

³Javier Llobet Rodríguez, "El interés superior del niño y la justicia penal juvenil," en *Derecho Penal Juvenil*, ed. Carlos Tiffer Sotomayor, Javier Llobet Rodríguez y Frieder Dünkel (San José: ILANUD/DAAD, 2014), 335–415.

⁴Miguel Cillero Bruñol, "El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño," *Revista Esmescc*, año 4, vol. 5 (1998): 43–62.

⁵República Dominicana, Ley núm. 136-03, arts. 221 y 223.

⁶Xochitl Guadalupe Rangel Romero, "Sistema de justicia penal juvenil: principios rectores a la luz de la Convención de los Derechos del Niño," *Ciencia Jurídica* 8, núm. 15 (2019): 155–172.

postulados al disponer que los menores de trece años no son penalmente responsables y al fijar, conforme al artículo 223, tramos diferenciados de responsabilidad hasta los dieciocho años⁷. Se considera, en consecuencia, que el diseño normativo dominicano resulta coherente con estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)⁸, aunque — como se examinará— su coherencia formal no garantiza por sí sola su eficacia práctica.

En lo relativo a su aplicación durante el período 2025-2026, se advierte que, pese al diseño garantista de la norma, su ejecución institucional revela tensiones entre el deber ser legal y la práctica judicial, pues la eficacia del sistema no depende solo de la calidad de sus normas, sino de la capacidad institucional para aplicarlas. Rangel Romero advierte que los principios rectores de la justicia penal juvenil exigen mecanismos institucionales sólidos para no convertirse en enunciados meramente formales⁹. Tiffer Sotomayor y Llobet Rodríguez añaden que la especialización de los operadores de justicia es indispensable para garantizar un proceso adecuado a los adolescentes¹⁰. En la práctica dominicana, los adolescentes señalados en hechos delictivos son procesados bajo un sistema orientado a la rehabilitación, siendo remitidos a los Centros de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal solo en los casos más graves¹¹. Se valora positivamente este criterio de excepcionalidad; no obstante, que el propio CONANI reconociera recientemente la necesidad de reforzar los programas dirigidos a los adolescentes egresados de estos centros¹² sugiere que su aplicación uniforme, en la fase procesal aquí examinada, aún no está garantizada en todas las jurisdicciones del país.

A diferencia de la aplicación procesal examinada en el apartado anterior, los desafíos que se abordan a continuación se ubican en una etapa distinta: la ejecución posterior a la medida socioeducativa, es decir, el seguimiento y la reinserción del adolescente una vez que egresa del sistema. Los principales desafíos se concentran, en esa etapa, en la insuficiente articulación interinstitucional y en la limitada capacidad de los programas de reinserción social. Esto resulta relevante porque la finalidad socioeducativa de la ley se frustra cuando las instituciones encargadas de ejecutarla carecen de recursos suficientes. Cillero Bruñol sostiene que la protección integral exige políticas públicas sostenidas y no solo declaraciones normativas¹³, mientras que Llobet

⁷Tiffer Sotomayor y Llobet Rodríguez, *Derecho Penal Juvenil*, 120–135.

⁸"¿Dónde pedir ayuda cuando un hijo menor de edad está en 'malos pasos'?", *Diario Libre*, 13 de mayo de 2026, <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2026/05/13/donde-pedir-ayuda-para-menores-en-conflicto-con-la-ley/3532611>.

⁹Cillero Bruñol, "El interés superior del niño," 55.

¹⁰Llobet Rodríguez, "El interés superior del niño y la justicia penal juvenil," 390.

¹¹CONANI, "CONANI plantea programa de reinserción social."

¹²Rangel Romero, "Sistema de justicia penal juvenil," 160.

¹³República Dominicana, Ley núm. 136-03, art. 223.

Rodríguez advierte que la falta de seguimiento posterior a la medida socioeducativa compromete la efectividad de la reinserción¹⁴. Rangel Romero coincide, desde una perspectiva distinta, en que la ausencia de mecanismos institucionales sólidos convierte los principios rectores de la justicia penal juvenil en enunciados meramente formales¹⁵, lo que sugiere que el problema de articulación no es exclusivo de la fase de reinserción, sino una característica más amplia del sistema. El CONANI ha reconocido la necesidad de fortalecer los programas de integración laboral y educativa de los adolescentes egresados de los centros de atención¹⁶. Cabe reconocer que esta articulación interinstitucional enfrenta también límites presupuestarios y de voluntad política que no dependen exclusivamente del diseño técnico del sistema; aun así, que la propia entidad rectora de la niñez reitere este señalamiento indica que no se trata de una carencia coyuntural, sino de una limitación persistente que debe atenderse junto con cualquier gestión de recursos.

Frente a estos hallazgos, cabe sostener una valoración crítica más profunda: las limitaciones institucionales descritas no constituyen fallas menores ni contingentes, sino que erosionan la legitimidad misma del sistema penal juvenil. Su alcance, más que total, es parcial: se concentra en la fase posterior a la medida, precisamente donde Llobet Rodríguez identifica la falta de seguimiento como el punto más débil del sistema¹⁷, mientras que la fase de imposición y ejecución inmediata de la medida —examinada en el apartado anterior— exhibe un funcionamiento comparativamente más consistente. Cuando un adolescente egresa de una medida socioeducativa sin que existan mecanismos efectivos de seguimiento laboral o educativo —precisamente la falla señalada por Llobet Rodríguez—, el riesgo de reincidencia se traslada, en la práctica, del ámbito individual al institucional: no es solo el adolescente quien fracasa en su reinserción, sino el Estado quien incumple el mandato de protección integral que él mismo se impuso mediante la Ley núm. 136-03. Esta brecha entre el discurso normativo y la práctica institucional tiene, además, un costo social concreto: perpetúa ciclos de exclusión que la ley pretendía precisamente interrumpir, y debilita la confianza pública en un sistema que se presenta como garantista pero que, en los hechos, delega buena parte de su eficacia a la voluntad política de asignar recursos.

Podría objetarse, sin embargo, que el sistema previsto en la Ley núm. 136-03 ya ofrece mecanismos suficientes de reinserción social, y que las dificultades señaladas obedecen exclusivamente a problemas de gestión administrativa —insuficiencia presupuestaria coyuntural o deficiencias operativas puntuales— antes que a un defecto estructural del modelo. Bajo esta lectura, bastaría con mejorar la ejecución administrativa para que el sistema alcance plenamente

¹⁴Convención sobre los Derechos del Niño (1989), preámbulo y art. 3; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing, 1985), regla 5.

¹⁵Estudiante de la carrera de Derecho, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

¹⁶

¹⁷

sus fines, sin que sea necesario cuestionar su diseño institucional. Podría, alternatively, atribuirse la brecha a la simple escasez de personal capacitado en las instituciones de niñez, antes que a una falla de coordinación entre ellas; sin embargo, esta explicación tampoco resulta suficiente, pues aun si cada institución contara con personal adecuado, la ausencia de canales estables de comunicación y de responsabilidades compartidas entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos de protección de la niñez seguiría comprometiendo el seguimiento del adolescente una vez egresado. La objeción de la gestión administrativa resulta igualmente insuficiente frente a la evidencia analizada: la falta de seguimiento posterior a la medida socioeducativa que señala Llobet Rodríguez¹⁸ y la necesidad de fortalecer los programas de integración reconocida por el propio CONANI¹⁹ no son fallas aisladas de gestión, sino manifestaciones recurrentes de una insuficiente articulación interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos de protección de la niñez. Si el problema fuera meramente administrativo o de personal, cabría esperar que se presentara de forma esporádica y aislada; su persistencia en el tiempo y su reconocimiento reiterado por la propia entidad rectora de la niñez sugieren, en cambio, un problema de diseño en la coordinación entre las instituciones responsables, que no se resuelve únicamente con mayor eficiencia de gestión o más personal, sino con una reforma en la forma en que dichas instituciones articulan sus competencias.

Del análisis conjunto de estos tres ejes se desprende que el sistema dominicano de responsabilidad penal juvenil posee un diseño normativo adecuado —evidenciado en la coherencia del marco jurídico con los estándares internacionales examinada en el primer eje—, pero enfrenta limitaciones relevantes en su ejecución práctica, visibles tanto en las tensiones entre el deber ser legal y la práctica judicial señaladas en el segundo eje como en la insuficiente articulación interinstitucional identificada en el tercero, pues la protección integral exige no solo un marco jurídico garantista, sino también instituciones especializadas y recursos suficientes²⁰. En respuesta a la pregunta que orientó este ensayo, se concluye que el sistema de responsabilidad penal aplicado a los menores de edad en la República Dominicana durante 2025-2026 se ejecuta sobre la base de un marco jurídico garantista, pero con una efectividad limitada en sus mecanismos de reinserción social, cuya causa principal —según se argumentó frente a las lecturas alternativas consideradas— radica en la falta de articulación estructural entre las instituciones responsables, y no en la sola disponibilidad de recursos o de personal. La Ley núm. 136-03 ofrece un diseño normativo acorde con los estándares internacionales, fundamentado en la protección integral y el interés superior del adolescente; sin embargo, su aplicación práctica evidencia desafíos institucionales relacionados con la especialización de los operadores de justicia y con la insuficiente articulación entre las

¹⁸

¹⁹

²⁰

entidades responsables de la reinserción social, lo que reduce el alcance real de las medidas socioeducativas. El principal aporte de este ensayo consiste en evidenciar que la calidad normativa del sistema no garantiza, por sí sola, la efectividad de la reinserción social, y que dicha brecha no puede atribuirse a simples fallas de gestión administrativa o de personal, sino a una insuficiente articulación estructural entre las instituciones responsables. Este análisis se limita al examen normativo y doctrinal disponible, sin incorporar trabajo de campo directo con adolescentes o instituciones, por lo que sus conclusiones sobre la efectividad práctica del sistema deberían complementarse en futuros estudios con evidencia empírica de primera mano. Se espera, en todo caso, que esta reflexión contribuya a futuros estudios sobre la materia y aporte elementos útiles para el fortalecimiento de las políticas públicas de protección integral de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.

Bibliografía

Cillero Bruñol, Miguel. "El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño." *Revista Esmescc*, año 4, vol. 5 (1998): 43–62.

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). "CONANI plantea programa de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal." Accedido el 30 de junio de 2026. <https://conani.gob.do/conani-plantea-programa-de-reinsercion-social-de-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley-penal/>.

Convención sobre los Derechos del Niño. Nueva York: Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989.

"¿Dónde pedir ayuda cuando un hijo menor de edad está en 'malos pasos'?" *Diario Libre*, 13 de mayo de 2026. Accedido el 20 de julio de 2026. <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2026/05/13/donde-pedir-ayuda-para-menores-en-conflicto-con-la-ley/3532611>.

Llobet Rodríguez, Javier. "El interés superior del niño y la justicia penal juvenil." *En Derecho Penal Juvenil*, editado por Carlos Tiffer Sotomayor, Javier Llobet Rodríguez y Frieder Dünkel, 335–415. San José: ILANUD/DAAD, 2014.

Naciones Unidas. *Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)*. Resolución 40/33 de la Asamblea General, 29 de noviembre de 1985.

Rangel Romero, Xochitl Guadalupe. "Sistema de justicia penal juvenil: principios rectores a la luz de la Convención de los Derechos del Niño." *Ciencia Jurídica* 8, núm. 15 (2019): 155–172.

República Dominicana. *Constitución de la República Dominicana*. Santo Domingo, 2015.

República Dominicana. Ley núm. 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. 7 de agosto de 2003.

República Dominicana. Ley núm. 76-02, Código Procesal Penal de la República Dominicana. 19 de julio de 2002.

Tiffer Sotomayor, Carlos, y Javier Llobet Rodríguez. Derecho Penal Juvenil. San José: ILANUD/DAAD, 2014.